PROCESO DE COMPRA N° 38/4-0397-LPU26

CLÁUSULAS PARTICULARES

Jurisdicción contratante	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA				
Denominación de la UOC	UOC 38/4 – INTENDENCIA NAVAL MAR DEL PLATA				
Domicilio	Avenida de los trabajadores S/N° (B7600), - Mar Del Plata Provincia de Buenos Aires				
Correo Electrónico	lbmpcontrataciones@gmail.com		**Teléfono**	0223 – 4518500 / Interno: 5200	
N° de Expediente Electrónico	EX-2026- 84391864- -APN-DIT#ARA				
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PUBLICA	**N°**	0397	**Ejercicio**	2026
Número de proceso de compra en COMPR.AR	38/4-0397-LPU26				
Clase del procedimiento	SIN CLASE				
Modalidad	SIN MODALIDAD	**Rubro comercial**	58. SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL		
Objeto de la contratación	CONCESIÓN ONEROSA DEL SERVICIO DE CANTINA EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA.				

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Todas las notificaciones entre la jurisdicción y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet COMPR.AR, cuya dirección es **https://comprar.gob.ar.**

ACTO DE APERTURA

La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar). En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE PAPEL

En caso de corresponder la presentación de documentación que por su característica deba ser ingresada en soporte papel, ésta será individualizada en la oferta electrónica y presentada en la Unidad Operativa de Contrataciones dentro de los DOS (2) días hábiles contados a partir del acto de apertura.

MARCO LEGAL

Decreto Delegado N° 1.023/2001 – Decreto N° 1.030/2016 – Disposición ONC N° 62/2016 – Disposición ONC N° 63/2016 – Disposición ONC N° 64/2016 y Disposición ONC N° 65/2016, Comunicación General ONC N° 139/19, Comunicación General ONC N° 3/20, Comunicación General ONC N° 4/20, Comunicación General ONC N° 16/23, Comunicación General ONC N° 2/24, Comunicación General ONC N° 7/24, y sus modificatorios y/o complementarios.

VISTA DE OFERTAS

Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas presentadas durante DOS (2) días hábiles contados a partir del día siguiente al momento fijado para la apertura de ofertas (Artículo 60 del Decreto N° 1030/2016). La vista de las ofertas podrá realizarse a través del portal “COMPR.AR”.

CLÁUSULAS PARTICULARES

A través de las siguientes cláusulas particulares, se regulan las bases del llamado para el presente proceso de compra.

CLÁUSULA 1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora fijados por la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del portal "COMPR.AR", utilizando el formulario de planilla de cotización generado por dicho sistema, y acompañado por la documentación que integre la misma en soporte electrónico.
La confirmación de la oferta electrónica a través de "COMPR.AR", significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.
La oferta deberá cumplimentar los requisitos administrativos, económicos y técnicos exigidos en el Proceso de Compra.
La cotización de la oferta debe incluir todos los costos derivados de la adquisición, embalaje, traslado, fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler de equipos, trámites fiscales, costos financieros y administrativos y cualquier otro que surja hasta su efectiva entrega.
La oferta deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en las "observaciones" de "Información del Ítem" en el formulario electrónico del sistema "COMPR.AR, y al Apéndice N° 3 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" de las presentes CP, las cuales serán tenidas especialmente en cuenta al momento de evaluar las ofertas.
Asimismo, en caso de inconvenientes del sistema "COMPR.AR" como medio de notificaciones y/o solicitud de documentación complementaria, se realizarán válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.

CLÁUSULA 2. FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

En función de lo establecido por el Decreto N° 202/2017 y por el Artículo 1° de la Resolución N° 11/2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, a continuación, se informan los nombres y cargos de los funcionarios que intervendrán en la presente contratación:

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
TN Ricardo Bernabé JUNCOS	JEFE DPTO. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CN Guillermo José UBOLDI	INTENDENTE NAVAL MAR DEL PLATA
CL Fernando Enrique PEREZ KUHN	COMANDANTE DEL ÁREA NAVAL ATLÁNTICA Y JEFE DE LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

CLÁUSULA 3. ACREDITACIÓN DE MIPyMEs

En caso de que el oferente sea una MIPyME, podrá demostrar tal condición en forma fehaciente mediante certificación del organismo público nacional, provincial o municipal pertinente, y/o certificación contable original, que lo acredite, debidamente legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. La documentación antes citada deberá estar vigente al momento de la apertura y se incorporará a la oferta en formato electrónico. Cabe destacar que, de resultar pertinente, la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar en el sitio de internet https://pyme.produccion.gob.ar/condicionpyme/ dicha condición, conforme a lo expresado en la Comunicación General ONC N° 16/2020 (Bienes y Servicios Consulta Condición MiPyME). La cotización y adjudicación se efectuará por el global de cada renglón no aceptándose ofertas parciales, por ello, las micro, pequeñas y medianas empresas no podrán ofertar los renglones en forma parcial por ser bienes indivisibles dadas las características de los mismos.

CLÁUSULA 4. CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO

Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o a sus Anexos sólo podrán efectuarse a través del portal "COMPR.AR", a partir de la difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma previsto en el "COMPR.AR", para el presente procedimiento, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de "COMPR.AR".
No se responderán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.
Si a criterio de la UOC 38/4, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego, el citado organismo elaborará una circular aclaratoria, y la comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.
En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del presente Anexo, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por este Organismo, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación.
Las modificaciones serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.
Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a UN (1) día contado desde que se presentare la solicitud, este Organismo tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.
La suspensión o la prórroga de fecha de la apertura o de presentación de las ofertas se comunicará y publicará en los mismos medios en los que se haya difundido el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación.
No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.
Todas las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego, y serán difundidas en el sitio de Internet del COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/).

CLÁUSULA 5. GARANTÍAS

En aquellos casos que corresponda, los oferentes constituirán su garantía según lo dispuesto en el artículo 46 del PUBCG, y sus modificatorios, a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA **-** C.U.I.T.: 30-54669501-4.
En las ofertas presentadas a través de COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.
Asimismo, los originales o certificados pendientes de las garantías constituidas deberán ser entregados a la UOC 38/4 dentro del plazo de **DOS (2) días hábiles**, contando a partir del acto de apertura de ofertas, en Avenida de los trabajadores S/N° (B7600), – Unidad Operativa de Compras – Intendencia Navala Mar del Plata (IBMP), Mar del Plata Provincia de Buenos Aires, según lo establecido en el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/2019.
Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones. (Comunicación General ONC N° 139/2019 y Comunicación General ONC N° 3/2020).

5.1 Garantía de mantenimiento de oferta: La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 78 inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/2019.

5.2 Garantía de cumplimiento de contrato: La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 77 y 78 inciso b) del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 16 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65- E/2016 y la Disposición ONC N° 109/2019.

5.3 Garantía de impugnación: La garantía de impugnación se fija en la suma de ***PESOS CIENTO CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES CON 64/100 ($497.033,64)*** para los casos en que el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón y/o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta o en los casos en lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación.
La garantía de impugnación deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 78 inciso d) del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 13 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016, la Disposición ONC N° 109/19 y Comunicación General ONC N° 4/2020.

5.4 Renuncia tácita garantías: Conforme articulo 81 del Decreto N° 1030/2016, si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía y la tesorería jurisdiccional deberá:

a) Realizar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía, cuando la forma de la garantía permita tal ingreso.

b) Destruir aquellas garantías que hubiesen sido integradas mediante pagarés o aquellas que no puedan ser ingresadas patrimonialmente, como las pólizas de seguro de caución, el aval bancario u otra fianza.

5.5 Garantía Técnica: No Aplica.

CLÁUSULA 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones establecidas en el PBCP; como así también los criterios enunciados en el artículo 34 del PUBCG.

CLÁUSULA 7. OFERTAS ALTERNATIVAS

La presente contratación acepta ofertas alternativas conforme lo reglamentado en el Art. 56 del Decreto 1030/16.

CLÁUSULA 8. OFERTAS VARIANTES

La presente contratación, **SI** acepta ofertas variantes.

CLÁUSULA 9. PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

9.1 Plazo de la prestación del servicio: UN (01) año con opción a prórroga.

9.2 Lugares y coordinación de entrega: BASE NAVAL MAR DEL PLATA – Avda. Martínez de Hoz S/Nº.

9.3 Forma de entrega: Entrega única.

9.4 Flete: De acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 1030/16 en su artículo 99 todo gasto ocasionado de flete, acarreos, descargas y alquiler de equipos, correrá por cuenta del adjudicatario. La responsabilidad del proveedor subsiste hasta la llegada de la mercadería al punto

de recepción, los riesgos y mermas ocurridas durante el viaje y descarga son a cargo del mismo. En caso de rechazos posteriores al momento de la provisión, el proveedor tendrá a su cargo el retiro de la mercadería devuelta.

9.5 **Certificado de Visita:** Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación a fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual de los trabajos que deben realizarse en forma previa, así como las condiciones de trabajo a las que deban adaptarse.
La visita podrá realizarse previa coordinación con LA COMISIÓN DE CANTINA de la BASE NAVAL MAR DEL PLATA, teléfono 0223 451-9904/07 Internos 5036/5037, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00, sito en Av. Martínez de Hoz S/Nº Mar del Plata, hasta 48 horas antes de la fecha y hora de presentación de la oferta. El certificado otorgado deberá ser rubricado por el Jefe del Departamento Abastecimientos Capitán de Fragata Contador José Manuel MIÑO ALIAGA y subido junto con la oferta en el Sistema COMPR.AR.

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, una constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Certificado de visita Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta. En caso de omisión de la visita o falta de presentación de la constancia de haberla realizado, ello no habilitará al adjudicatario/cocontratante a alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisión en las condiciones del lugar en el que deben desarrollar sus tareas / prestar su servicio como causal de incumplimiento de sus obligaciones.

9.6 **Datos de la evaluación:** Los Oferentes deberán en primera instancia ofrecer lo especificado en el presente pliego. Adicionalmente podrán proponer y cotizar ofertas alternativas fundadas en mejoras, innovaciones o tendencias de mercado, para análisis, consideración y/o estudio por parte de la ARMADA ARGENTINA.

De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta la aplicación de la fórmula polinómica que se detalla a continuación. La misma contempla, canon ofertado, idoneidad del oferente (antecedentes), calidad del servicio en proceso de contratación (proyecto integral) prestación del servicio de internet, prestación del servicio de recarga de tarjeta SUBE y prestación del servicio de pago de impuestos y servicios.

CANON OFRECIDO: el mismo no podrá ser inferior al canon base de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 1.380.649,00).

A la oferta de mayor canon se le asignarán 50 puntos y a las restantes ofertas los puntajes que surjan de la siguiente fórmula: Importe Ofertado x 50 puntos = x puntos. Mejor Oferta Económica ofrecida.

CLÁUSULA 10. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN
La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la recepción de los efectos objeto del contrato, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 89 del Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.

CLÁUSULA 11. FACTURACIÓN

Una vez recibida la conformidad definitiva de los bienes, se deberán presentar las facturas en el lugar indicado en el Apéndice N° 1 “ORGANISMO RECEPTOR DE FACTURAS” que forma parte integral de éstas CP.
Las facturas que se generen a raíz de las órdenes de compras emitidas, deberán ser confeccionadas a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. C.U.I.T.: 30-

54669501-4
A los efectos impositivos la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar ("B" o "C"). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado.
El cocontratante será responsable de emitir la correspondiente factura electrónica, para lo cual deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 2853/10 de la AFIP.
Las facturas electrónicas deberán ser enviadas al correo electrónico comisiónderecepción2026bnmp@gmail.com

11.1 Régimen Impositivo Particular.

- Régimen **–** Consumidor Final**.**

- El cocontratante será el responsable de presentar conjuntamente con la factura su situación fiscal ante la ARCA, (certificados de IVA, GANANCIA, SUSS, etc.) según corresponda, con el objeto de que en el Servicio Administrativo Financiero correspondiente, en el momento de efectuar el pago, realicen las retenciones que correspondan de acuerdo a la documentación presentada.

- Sin perjuicio de lo señalado en las viñetas precedentes, se deja constancia que resulta de plena aplicación al presente Procedimiento, lo normado en el Artículo 99, Inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.030/2.016.

11.2 Documentación a presentar.

- Número del Acto contractual al que corresponde.

- Factura Original y Duplicado.

- Remito original firmado por el responsable de la recepción.

- Número de Orden de Compra/ Solicitud de provisión.

- Acta o Certificado de Recepción Definitiva.

CLÁUSULA 12. PAGO

La forma de pago se cumplirá de acuerdo con la Resolución N° 262/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y sus modificatorios, a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).
A partir de la fecha de recepción por la BASE NAVAL MAR DEL PLATA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha precitada.

CLAUSULA 13. ESTADO DE LOS PRODUCTOS / SERVICIOS A ENTREGAR

Los efectos que los adjudicatarios deban entregar, deberán ser nuevos y en perfecto estado para su uso, y las previstas en el Apéndice N° 3 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", que forman parte integral de estas clausaulas particulares.

CLÁUSULA 14. TOLERANCIAS

Se tendrá en cuenta lo establecido en las "observaciones" de "Información del Ítem" en el formulario electrónico del sistema "COMPR.AR", y lo establecido en el Apéndice N° 3 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", que forma parte integral de estas CP.

CLÁUSULA 15. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Los efectos a entregar por el adjudicatario, deberán ajustarse a las normas de calidad y/o criterios de sostenibilidad exigidos en las especificaciones detalladas en las “observaciones” de “Información del Ítem” en el formulario electrónico del sistema “COMPR.AR” y de conformidad a los especificado en el Apéndice N° 3 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” que forma parte integral de estas CP.

CLÁUSULA 16. JURISDICCIÓN APLICABLE

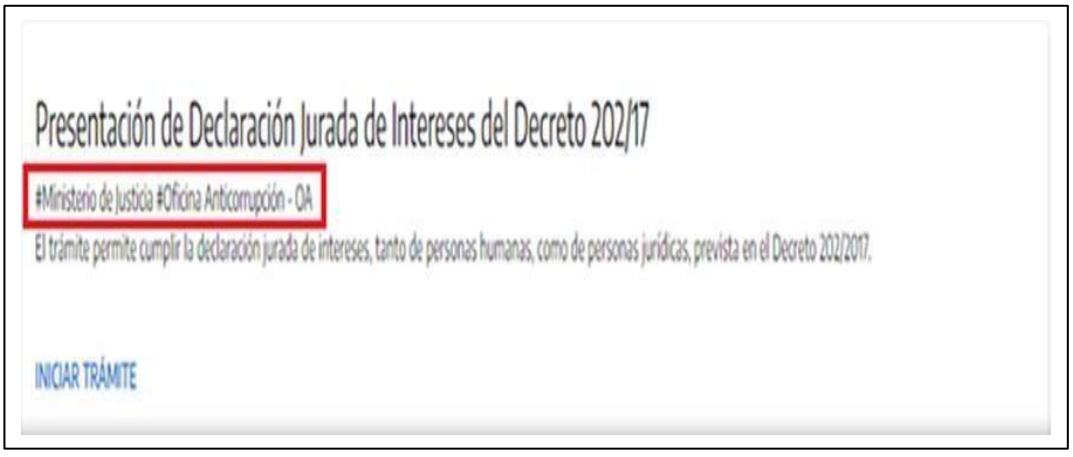
Se deja establecido que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada, de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la ciudad de Mar del Plata, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

1. Para la ARMADA ARGENTINA en Avenida de los trabajadores S/Nº, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

2. Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

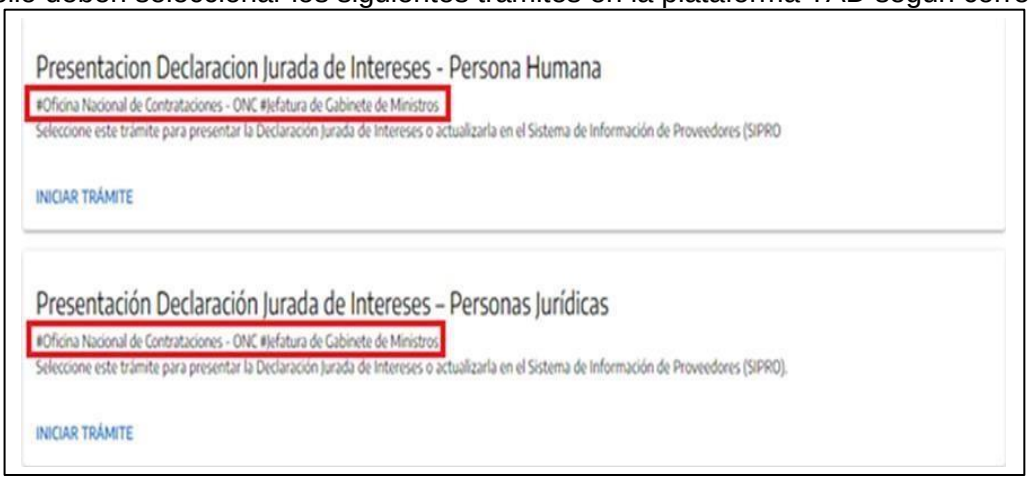
CLÁUSULA 17. ACLARACIONES SOBRE LA CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- Declaración Jurada de Intereses (Comunicación General ONC N° CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM)
- Declaración Jurada de Intereses – prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.
- Para eso deberán ingresar al TAD con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.
A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.
A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN Nº 2 del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/

primera/251544/20211021)
Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: los citados en Cláusula 2 de las presentes CP.
Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".
Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.



Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

CLÁUSULA 18. DECLARACIÓN JURADA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Se deberá presentar con la oferta la declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010 (artículo 13, inciso "i", Punto 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Disposición ONC Nº 63-E/2016).

CLÁUSULA 19. REPRESENTANTE TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO.

Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA respecto a su ejecución, deberá encontrarse presente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del adjudicatario.
El citado Representante verificará permanentemente que la prestación contratada observe en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran la contratación adjudicada y, también, las reglas del arte. Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes.

CLÁUSULA 20. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS.

El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación

adjudicada.

CLÁUSULA 21. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

CLÁUSULA 22. RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a éstos de las multas de las que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

CLÁUSULA 23. TERMINOLOGÍA.

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

DENOMINACIÓN	SIGNIFICADO
ADJUDICATARIO	La persona física o jurídica, cuya oferta ha sido la más conveniente.
ARCA	Agencia de Recaudación y Control Aduanero
ARA	Armada República Argentina.
COCONTRATANTE	Todo adjudicatario al cual se le ha notificado la Orden de Compra o Venta perfeccionando el contrato (Artículo 75 del Reglamento del Régimen de Contrataciones)
CONTRATACIÓN	Este Procedimiento Administrativo.
CUTE	Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MIPyMEs	Micro, Pequeña y Medianas Empresas
OC	Orden de Compra
OCE	Organismo de Control Externo
OFERENTE	Persona física y/o jurídica, que presenta la oferta.
ONC	Oficina Nacional de Contrataciones
ORGANISMO CONTRATANTE	INTENDENCIA NAVAL MAR DEL PLATA – UOC 38/4.
PUBCG	Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
SAF	Servicio Administrativo Financiero
UOC 38/4	Unidad Operativa de Contrataciones 38/4
CP	Cláusulas Particulares

CLÁUSULA 24. APÉNDICES AGREGADOS

Los apéndices que a continuación se mencionan, lucen como anexos en el presente proceso de compra y forman parte integral de éstas CP:

- Apéndice N° 1: ORGANISMO RECEPTOR DE FACTURAS.
- Apéndice N° 2: LUGAR DE ENTREGA.
- Apéndice N° 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- Apéndice N° 4: PROYECTO CONTRATO CONCESION ONEROSA SERVICIO DE CANTINA BNMP

APÉNDICE N° 1 a las CP – LICITACIÓN PUBLICA Nº 0397/2026
ORGANISMO RECEPTOR DE FACTURAS

BASE NAVAL MAR DEL PLATA	ORGANISMO	DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS
	DIRECCIÓN	Av. DE LOS TRABAJADORES S/Nº (B7600), Mar del Plata Provincia de Buenos Aires
	TELÉFONO	(0223) 451-9904 al 07- INTERNO 13 5182
	HORARIO	DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:30 HS (Previa coordinación telefónica con el contacto)
	COORDINADORES	TN Paolo ISUARDI

APÉNDICE N° 2 a las CP – LICITACIÓN PUBLICA Nº 0397/2026
LUGAR DE ENTREGA

BASE NAVAL MAR DEL PLATA	ORGANISMO	DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
	DIRECCIÓN	AV. MARTINEZ DE HOZ S/Nº (B7600), Mar del Plata Provincia de Buenos Aires.
	TELÉFONO	(0223) 451-9904/07 Internos 5036/5037
	HORARIO	LUNES A VIERNES - 09:00 A 13:00 HS
	COORDINADOR	CF José Manuel MIÑO ALIAGA

APÉNDICE N° 3 a las CP – LICITACIÓN PUBLICA Nº 0397/2026
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGÚN APENDICE N° 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (IF-2026-82724641-APN-CANA#ARA / IF-2026-84252297-APN-CANA#ARA / IF-2026-84258468-APN-CANA#ARA)

APÉNDICE N° 4 a las CP – LICITACIÓN PUBLICA Nº 0397/2026
PROYECTO CONTRATO CONCESION ONEROSA SERVICIO DE CANTINA

SEGÚN APÉNDICE N° 4 PROYECTO CONTRATO CONCESION ONEROSA SERVICIO DE

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-89036554-APN-DIT#ARA

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 14 de Septiembre de 2026

Referencia: CLÁSULAS PARTICULARES PROCESO N° 38/4-0397-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.14 08:29:04 -03:00

ARIANA BETTINA JIMENEZ BURGOS
Guardiamarina
Dirección de Intendencia de la Armada
Armada Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.14 08:29:05 -03:00